examenscampus

*Gratis-Leitfaden für deine Mündliche*

# Die 10 größten Fehler in der Mündlichen

... und wie du sie vermeidest. Ausgewertet aus 421 echten Protokollen der mündlichen Steuerberaterprüfung.




* Prüfungsausschuss und Prüfungsgruppe vereinfacht dargestellt

*Damit dich nichts überrascht*

# So läuft die Mündliche ab

**1 Ankunft** — ca. 8:15 / 13:30

Die Prüflinge werden gestaffelt einbestellt, meist alphabetisch im 15-Minuten-Takt.

**2 Vorbereitung Kurzvortrag** — 30 Minuten

Eine halbe Stunde vor Prüfungsbeginn bekommst du drei Themen zur Wahl (§ 26 Abs. 6 DVStB). In der Vorbereitung sind laut Protokollen nur die Gesetzestexte erlaubt.

**3 Kurzvortrag** — ca. 10 Minuten

Ein kurzer Vortrag vor dem Prüfungsausschuss – üblich sind rund zehn Minuten. Laut Protokollen geben viele Vorsitzende kurz vor Schluss ein Zeichen.

**4 Prüfungsgespräch** — 6 Runden à 20–25 Min.

Sechs Prüfungsabschnitte (§ 26 Abs. 3 DVStB): Jeder Prüfer hat eine Runde, die letzte führt der Vorsitzende – er darf alles fragen. Pausen gibt es meist nach jeweils zwei Runden. Weiß jemand nicht weiter, geht die Frage an den Nächsten.

**5 Beratung und Ergebnis** — nach ca. 5 Stunden

Kurze Beratung, dann die Bekanntgabe – oft gemeinsam und teils mit Noten für jede Runde.

## Gut zu wissen

- In mehr als jedem dritten Protokoll spielt die Vornote sichtbar eine Rolle: Wer mit 4,33 bis 4,5 kommt, wird deutlich häufiger gefragt – meist als Chance.
- Welche Hilfsmittel erlaubt sind, steht in deiner Ladung – in der Regel sind es die Gesetzestexte. Die Prüfer wollen ausdrücklich sehen, dass du damit arbeitest. Mitschriften werden teils eingesammelt.
- In 121 von 421 Protokollen ist mindestens ein Prüfling durchgefallen – die Mündliche ist kein Selbstläufer.
- Die Prüfungszeit je Prüfling soll 90 Minuten nicht überschreiten (§ 26 Abs. 7 DVStB) – du bist also nicht ständig dran.
- Notiere dir bei der Vorstellung jeden Prüfer und sein Fachgebiet – es ist dein Kompass für die Runde.

1

*Fehler 1 von 10*

# Die Frage nicht durchschauen – und am Ziel vorbei antworten

Der häufigste Fehler überhaupt: Ein offener Mandantenfall wird breit abgearbeitet, während der Prüfer auf eine bestimmte Norm oder ein Stichwort wartet.

**SO KANN ES IN DER PRÜFUNG KLINGEN**

**PRÜFER** **Ihr Mandant hat ein vermietetes Mehrfamilienhaus aus seinem Privatvermögen sieben Jahre nach dem Kauf verkauft. Was sagen Sie ihm?**

**SCHWACH** Erst einmal gehört das Haus zum Privatvermögen, dann müssen wir die Einkünfte aus Vermietung prüfen, die AfA …

**STARK** Entscheidend ist § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG: Zwischen Anschaffung und Veräußerung liegen nicht mehr als zehn Jahre. Der Gewinn ist deshalb als privates Veräußerungsgeschäft nach § 22 Nr. 2 EStG steuerpflichtig.

AUS EINEM PRÜFUNGSPROTOKOLL

**„Man wusste die meiste Zeit leider nicht, worauf sie hinaus wollte."**

**SO MACHST DU ES BESSER**

Spiegle die Kernfrage kurz zurück („Geht es Ihnen um …?"), beginne mit der naheliegenden Norm und achte auf die Signale des Prüfers.

*Erst die Kernfrage, dann die Details. Wer nicht sicher ist, worauf der Prüfer hinauswill, fragt nach.*



2

*Fehler 2 von 10*

# Aus dem Kopf statt aus dem Gesetz antworten

Prüfer wollen Paragraph, Absatz und Satz hören. Wer nur aus dem Gedächtnis antwortet – oder schweigend lange sucht –, verschenkt Punkte.

**SO KANN ES IN DER PRÜFUNG KLINGEN**

**PRÜFER** **Wie lange kann das Finanzamt einen Einkommensteuerbescheid noch ändern?**

**SCHWACH** Ich glaube, vier Jahre nach Ablauf des Jahres.

**STARK** Nur wenn eine Korrekturvorschrift greift und die Festsetzungsfrist noch läuft. Sie beträgt nach § 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO vier Jahre und beginnt nach § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO mit Ablauf des Jahres, in dem die Erklärung eingereicht wurde – spätestens mit Ablauf des dritten Folgejahres.

AUS EINEM PRÜFUNGSPROTOKOLL

**„Lieber das Gesetz zitieren als aus dem Kopf zu antworten.“**

**SO MACHST DU ES BESSER**

Sag laut, wo du suchst („Das steht in § 173 AO …“). Lege für die Kernnormen Register und Markierungen an.

*Erst die Norm, dann das Ergebnis. Sag laut, wo du nachschlägst.*



3

*Fehler 3 von 10*

# Aktuelles nicht auf dem Schirm

„Was ist neu?“ ist ein Klassiker – oft muss jeder eine Neuerung nennen. Gefragt wurden etwa E-Rechnung, Wachstumschancengesetz, MoPeG, Grundsteuerreform und neue BFH-Urteile.

**SO KANN ES IN DER PRÜFUNG KLINGEN**

**PRÜFER** **Nennen Sie eine aktuelle Neuerung im Umsatzsteuerrecht.**

**SCHWACH** Da bin ich gerade nicht ganz auf dem Laufenden …

**STARK** Die E-Rechnung: Seit dem 1. 1. 2025 müssen inländische Unternehmer E-Rechnungen empfangen können. Für die Ausstellung gelten nach § 27 Abs. 38 UStG Übergangsregeln bis Ende 2026, für kleinere Unternehmer bis 800.000 Euro Vorjahresumsatz bis Ende 2027.

AUS EINEM PRÜFUNGSPROTOKOLL

**„Gesetze auf den aktuellen Stand bringen.“**

**SO MACHST DU ES BESSER**

Lies in den letzten Wochen BMF-Schreiben und BFH-Pressemitteilungen, sortiere deine Gesetzestexte nach und lies am Prüfungsmorgen Nachrichten.

*Halte drei bis fünf Neuerungen je Steuerart abrufbereit – mit Norm und Jahr.*



4

*Fehler 4 von 10*

# Fachbegriffe nicht treffen

Viele Prüfer warten auf ein exaktes Stichwort – „Eröffnungsgrund“, „rechtliches Gehör“, „nicht steuerbar“ statt „steuerfrei“.

**SO KANN ES IN DER PRÜFUNG KLINGEN**

**PRÜFER** **Ihr Mandant liefert Waren an einen Unternehmer in Frankreich. Fällt deutsche Umsatzsteuer an?**

**SCHWACH** Nein, das ist steuerfrei, weil es ins Ausland geht.

**STARK** Es kann eine innergemeinschaftliche Lieferung vorliegen, steuerfrei nach § 4 Nr. 1 Buchst. b i. V. m. § 6a UStG – wenn die Ware nach Frankreich gelangt, der Kunde sie für sein Unternehmen erwirbt, der Erwerb dort besteuert wird und er seine gültige französische USt-IdNr. verwendet.

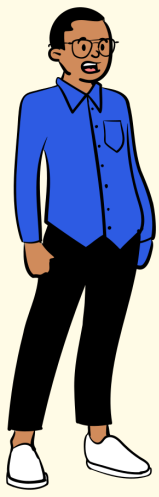
AUS EINEM PRÜFUNGSPROTOKOLL

**„Er wollte jeden Fachbegriff hören.“**

**SO MACHST DU ES BESSER**

Sprich Legaldefinitionen und Fachtermini bewusst aus – auch wenn sie dir selbstverständlich erscheinen.

*Ein präziser Fachbegriff ersetzt drei Sätze Umschreibung.*



5

*Fehler 5 von 10*

# Randgebiete vernachlässigen

EU-Recht, Insolvenzrecht und StaRUG, Geldwäschegesetz, Berufsrecht und StBVV, Grundsteuer, VWL – hier trennt sich das Feld.

**SO KANN ES IN DER PRÜFUNG KLINGEN**

**PRÜFER** **Welche Organe der Europäischen Union kennen Sie?**

**SCHWACH** Die Kommission … und das Parlament. Mehr fällt mir gerade nicht ein.

**STARK** Nach Art. 13 Abs. 1 EUV: das Europäische Parlament, der Europäische Rat, der Rat, die Europäische Kommission, der Gerichtshof der Europäischen Union, die Europäische Zentralbank und der Rechnungshof.

AUS EINEM PRÜFUNGSPROTOKOLL

**„Gerade in den Randgebieten punkten zu können, hat mich nach vorn gebracht."**

**SO MACHST DU ES BESSER**

Lerne für jedes Randgebiet ein Grundgerüst und kläre vorab, welche Gesetzestexte du mitbringen darfst (z. B. GwG, EUV/AEUV).

*Für jedes Randgebiet reicht ein solides Grundgerüst – aber das muss sitzen.*



6

*Fehler 6 von 10*

# Nicht zuhören, wenn andere dran sind

Fragen werden ohne Vorwarnung weitergereicht, oder es heißt: „Sehen Sie das genauso?“ Wer abschaltet, steht dann blank da.

**SO KANN ES IN DER PRÜFUNG KLINGEN**

**PRÜFER** **Der Bescheid ist bestandskräftig, jetzt tauchen Belege für höhere Werbungskosten auf. Frau A, sehen Sie das wie Ihr Vorredner?**

**SCHWACH** Entschuldigung, könnten Sie die Frage bitte wiederholen?

**STARK** Im Ergebnis ja, eine Änderung nach § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO kommt in Betracht. Ich würde ergänzen: Weil sie zugunsten des Steuerpflichtigen wirkt, darf ihn kein grobes Verschulden daran treffen, dass die Tatsachen erst nachträglich bekannt werden.

AUS EINEM PRÜFUNGSPROTOKOLL

**„Viele Prüfer haben gefragt, ob man die Antwort eines Prüflings genauso sieht.“**

**SO MACHST DU ES BESSER**

Denk bei jeder Frage mit, schreib mit und bau auf der Antwort deines Vorredners auf.

*Jede Frage ist auch deine Frage. Schreib mit und denk mit.*



7

*Fehler 7 von 10*

# Schweigen oder „keine Ahnung“ sagen

Nach einer schwachen Runde blockieren viele oder geben offen auf. Stille ist für die Kommission die schlechteste aller Antworten.

**SO KANN ES IN DER PRÜFUNG KLINGEN**

**PRÜFER** **Was kann der Mandant gegen einen Haftungsbescheid unternehmen?**

**SCHWACH** Da bin ich mir nicht sicher.

**STARK** Der Haftungsbescheid nach § 191 AO ist ein Verwaltungsakt. Dagegen ist der Einspruch nach § 347 AO statthaft, die Frist beträgt nach § 355 Abs. 1 AO einen Monat ab Bekanntgabe. Zusätzlich würde ich Aussetzung der Vollziehung nach § 361 Abs. 2 AO beantragen.

AUS EINEM PRÜFUNGSPROTOKOLL

**„Alles ist besser, als nichts zu sagen.“**

**SO MACHST DU ES BESSER**

Steig beim Grundtatbestand ein und denk laut. Ein vernünftiger Lösungsansatz bringt mehr Punkte als das richtige Ergebnis nach langem Schweigen.

*Fang beim Grundtatbestand an. Ein strukturierter Ansatz bringt Punkte – Schweigen nie.*



8

*Fehler 8 von 10*

# Keine Rückfragen zum Sachverhalt

Viele Fälle sind absichtlich unvollständig: Beteiligungsquote, Güterstand, Wohnfläche, ob das Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet ist.

**SO KANN ES IN DER PRÜFUNG KLINGEN**

**PRÜFER** **Ihr Mandant möchte seiner Tochter das selbst bewohnte Einfamilienhaus übertragen. Was raten Sie?**

**SCHWACH** Das ist steuerfrei, das Familienheim ist doch nach § 13 ErbStG befreit.

**STARK** Da brauche ich mehr Angaben. Eine Schenkung zu Lebzeiten an ein Kind ist nicht nach § 13 ErbStG befreit – § 13 Abs. 1 Nr. 4a gilt nur für Ehegatten und Lebenspartner. Beim Erwerb von Todes wegen greift Nr. 4c, wenn die Tochter selbst einzieht, begrenzt auf 200 m² Wohnfläche. Wie groß ist das Haus?

AUS EINEM PRÜFUNGSPROTOKOLL

**„Hier sollten wir zunächst Rückfragen stellen und den Sachverhalt ermitteln."**

**SO MACHST DU ES BESSER**

Geh vor wie im echten Mandantengespräch: erst die fehlenden Informationen erfragen, dann prüfen.

*Ein unvollständiger Sachverhalt ist oft Absicht. Rückfragen zeigen Beratungskompetenz.*



9

*Fehler 9 von 10*

# Eine schlechte Runde mitnehmen

Nach einer misslungenen Runde sinkt die Leistung in den nächsten – und am Ende fehlt die Kraft für die Runde des Vorsitzenden.

**SO KANN ES IN DER PRÜFUNG KLINGEN**

**PRÜFER** **Neue Runde: Was versteht man unter einer Betriebsaufspaltung?**

**SCHWACH** (Noch in Gedanken bei der letzten Runde) … äh …

**STARK** Ein Besitzunternehmen überlässt einem Betriebsunternehmen eine wesentliche Betriebsgrundlage – sachliche Verflechtung –, und hinter beiden steht ein einheitlicher geschäftlicher Betätigungswille – personelle Verflechtung. Folge: Die Vermietung wird zur gewerblichen Tätigkeit.

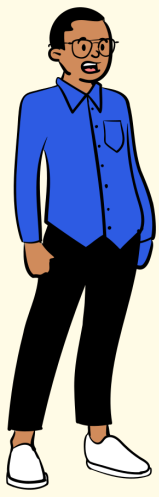
AUS EINEM PRÜFUNGSPROTOKOLL

**„Die neue Runde startet wieder bei 0.“**

**SO MACHST DU ES BESSER**

Jede Runde wird einzeln bewertet. Nutze die Pausen zum Abhaken und plane Energie für die Schlussrunde ein.

*Jede Runde wird einzeln bewertet. Die letzte ist vorbei – die nächste beginnt bei null.*



10

*Fehler 10 von 10*

# Den Kurzvortrag verschenken

Oft wählen alle dasselbe Thema – oder eines, zu dem sie zu wenig sagen können. Andere lassen sich von einem missglückten Vortrag den ganzen Tag verderben.

**SO KANN ES IN DER PRÜFUNG KLINGEN**

PRÜFER **Sie haben das Thema „Die Selbstanzeige“ gewählt. Bitte beginnen Sie.**

SCHWACH Ich spreche heute über die Selbstanzeige. Die Selbstanzeige ist in § 371 AO geregelt und … (keine Gliederung, Blick aufs Blatt)

STARK Ich gliedere in drei Teile: die Voraussetzungen nach § 371 Abs. 1 AO, die Sperrgründe nach Abs. 2 und die Rechtsfolgen. Zum Schluss ein kurzes Fazit für die Beratungspraxis.

AUS EINEM PRÜFUNGSPROTOKOLL

„Ich hätte mich vermutlich für ein anderes Thema entscheiden müssen.“

**SO MACHST DU ES BESSER**

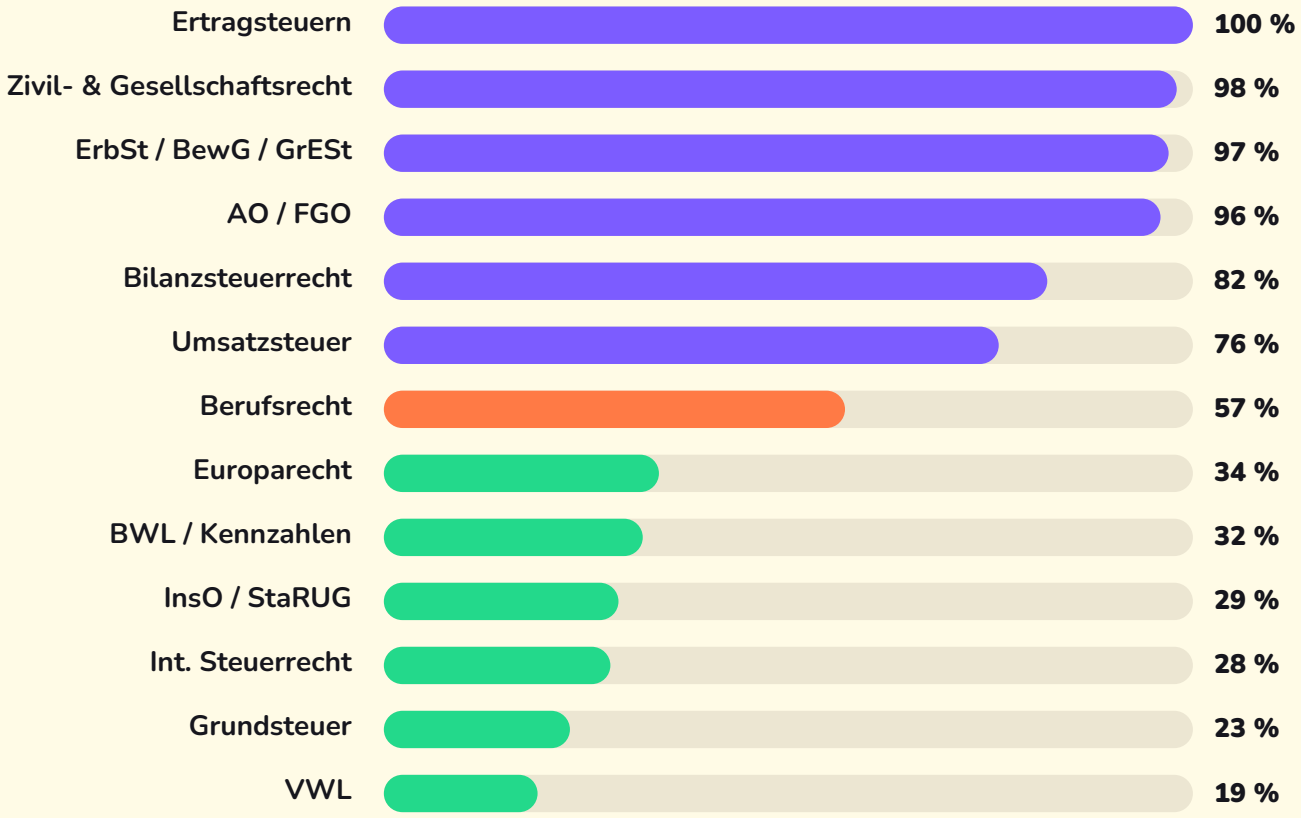
Wähle das Thema mit der klarsten Gliederung, nicht das bekannteste. Halte Blickkontakt mit dem ganzen Ausschuss – und hak einen schwachen Vortrag ab.

*Gliederung ansagen, Blickkontakt halten, Zeit im Blick behalten.*



*Häufigkeit in den Protokollen*

# Was wirklich geprüft wird




# Checkliste für die letzten Wochen

- [ ] Protokolle deines Prüfungsorts und deiner Kommission aus den letzten Jahren durcharbeiten – Fälle wiederholen sich
- [ ] Mindestens drei Prüfungssimulationen mit Lernpartnern: laut antworten, nicht nur lesen
- [ ] Neuerungen der letzten zwei Jahre (Gesetze, BMF-Schreiben, BFH-Urteile) als Liste führen
- [ ] Kurzvorträge unter echten Bedingungen üben: 30 Minuten Vorbereitung, 10 Minuten Vortrag
- [ ] Prüfschemata sicher beherrschen und gezieltes Aufschlagen in den Gesetzestexten trainieren
- [ ] Für jedes Randgebiet ein Grundgerüst lernen: EU, InsO, GwG, Berufsrecht, BWL/VWL
- [ ] Gesetzestexte am Ende auf den aktuellen Stand bringen

*Zum Schluss*

# Du schaffst das.

Die meisten Kommissionen prüfen auf Bestehen. Wer strukturiert antwortet, Normen nennt und nach einer schwachen Runde einfach weitermacht, hat beste Chancen.

In den nächsten Tagen bekommst du per E-Mail weitere Hilfen: Kurzvortrag-Themen mit Lösungsskizze, echte Prüferfragen und eine Checkliste für den Prüfungstag.

*Viel Erfolg! Dein examenscampus*

